

CONTRATO DE SERVICIOS EXPEDIENTE (EGE) PAPC 2022-8-6

Número de contrato : 5825
En Getafe,

De una parte D. Miguel Ángel Andrés Molinero, Director Gerente del Hospital Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

De otra parte D. José María Fernández Ortega, con D.N.I. número [REDACTED] actuando en nombre y representación de la empresa **HEALTH IN CODE SL (ANT.INST. MEDICI.GENOM)**, C.I.F. **B98165723**, con domicilio social en **C/CATEDRATICO AGUSTIN ESCARDINO,9**, en virtud de las facultades que le confiere la escritura de apoderamiento, según poder notarial otorgado ante el notario D. Francisco Miras Ortiz, el día 5 octubre de 2022, bajo el número de protocolo 4907.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal suficiente y convienen en suscribir el presente contrato con arreglo a las siguientes cláusulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO. - El expediente relativo al presente contrato, fue promovido por el departamento de suministros con fecha 6 octubre de 2022.

SEGUNDO. - Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas fueron aprobados por Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de Getafe, con fecha 09 diciembre de 2022, para su adjudicación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

TERCERO. - La aprobación del expediente y del gasto presupuestario correspondiente por importe de 381.450,00 IVA exento, se efectuó con fecha 09 noviembre de 2022, con cargo a:

Programa	Partida económica
G/312A	25802

CUARTO. - La adjudicación del contrato/expediente se acordó mediante Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de Getafe de fecha **05/05/2023** por importe de **244.206,00 €, IVA exento**.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA. - El presente contrato, regulado en el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tiene por objeto la realización del servicio de **(EGE) PRUEBAS DIAGNÓSTICAS GENÉTICAS**, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

SEGUNDA. - Integran el contrato, además del presente documento administrativo, el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la oferta de la empresa.

TERCERA.- D. José María Fernández Ortega, actuando en nombre y representación de la empresa **HEALTH IN CODE SL (ANT.INST.MEDICI.GENOM)**, se compromete a realizar el servicio en las cantidades previstas (SEGÚN ANEXO ADJUNTO), con estricta sujeción a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, documentos en que se determina y detalla el objeto del contrato, y a la oferta presentada por su empresa, documentos contractuales que declara conocer y que acepta plenamente, de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.

Igualmente se compromete a la ejecución del contrato con las condiciones y mejoras propuestas en su oferta y a la efectiva adscripción de los medios personales o materiales suficientes que hubiera comprometido en su oferta. Estos compromisos se integrarán en el contrato.

CUARTA. - El precio total de adjudicación de este contrato asciende a **CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS (57.900,00 €, IVA exento)**, que se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías.

Programa: G/312A C. Económica: 25802

Anualidad	Base Imponible	IVA	Importe Total
2023	14.475,00	0,00	14.475,00
2024	28.950,00	0,00	28.950,00
2025	14.475,00	0,00	14.475,00
Total	57.900,00	0,00	57.900,00

El empresario se obliga a realizar las pruebas diagnósticas según necesidades de la Administración, y a los precios unitarios ofertados por la empresa, según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas

QUINTA. - El Hospital Universitario de Getafe, abonará el precio con cargo a su presupuesto, según lo estipulado en el apartado 24 régimen de pagos, de la cláusula 1 de los PCAP que rige en el expediente de contratación.

SEXTA. - El plazo total de ejecución del presente contrato es de 24 meses a contar desde el **01/08/2023** y podrá ser prorrogado por otros 24 meses más, siendo la duración máxima del contrato incluidas las prórrogas de 48 meses. En la forma establecida en el apartado de PLAZO DE EJECUCIÓN de la Cláusula 1 del PCAP.

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su defecto se aplicarán las reglas del artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SÉPTIMA. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ha acordado aplicar lo establecido en la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española y consideran como no procedente la revisión de precios, según apartado 25 de la cláusula I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

OCTAVA. - El plazo de garantía del presente contrato deberá ser el establecido en el apartado PLAZO DE GARANTÍA de la cláusula I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o el plazo ampliado en la oferta presentada y conforme al artículo 107 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NOVENA. - Para la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 211 y siguientes, 306 y 307 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DÉCIMA- Para responder del cumplimiento de este contrato ha sido constituida en la Tesorería General de la Comunidad de Madrid a disposición del Hospital Universitario de Getafe, una garantía definitiva por importe de **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO (2.895,00 €)**, con fecha 21 junio de 2023, número **202355003886G** de resguardo de la Tesorería.

UNDÉCIMA. - El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

DUODÉCIMA. - El adjudicatario tiene contratado un seguro de responsabilidad civil con la compañía aseguradora: W.R. BERKLEY ESPAÑA, con número de póliza 2017312, que garantiza los daños que pudieran ocasionarse tanto a terceros como al propio Hospital de Getafe por hechos derivados de la prestación del servicio contratado. Esta póliza estará en vigor durante el periodo de ejecución del contrato, y el importe mínimo de la indemnización es la fijada en el apartado 16 del capítulo I características del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares.

DECIMO TERCERA. - Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado en el mismo, así como a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asambleas de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado; asimismo, el contrato estará sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Cuanto controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento.

Diligencia: para hacer constar que el contrato de suministros se ajusta fielmente al modelo tipo informado favorablemente por el Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad, el 17 de enero de 2012 que ha de regir en el ámbito de competencia del Servicio Madrileño de Salud en base a la Resolución de 2 de febrero de 2012 de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria.

POR LA ADMINISTRACIÓN
EL DIRECTOR GERENTE

EL CONTRATISTA

Firmado digitalmente por: ANDRES MOLINERO MIGUEL ANGEL
Fecha: 2023.07.28 09:56

JOSE MARIA
FERNANDEZ
(R: B98165723)

Firmado digitalmente
por 02537769H JOSE
MARIA FERNANDEZ
(R: B98165723)
Fecha: 2023.07.12
10:02:31 +02'00'

ANEXO

Exp.: PAPC 2022-8-6.

Título del contrato: (EGE) PRUEBAS DIAGNOSTICAS GENETICAS.

Lote n°: 12 Adjudicatario: HEALTH IN CODE SL (ANT.INST.MEDICI.GENOM) B98165723

Descripción del lote	Plazo	Base Imponible	IVA	Total Lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
Predictores genómicos en cáncer de mama		57.900,00	0	57.900,00			

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Importe IVA	TOTAL
071554	PREDICTORES GENOMICOS EN CANCER DE MAMA	30	1.930,000000	57.900,00	0	0,00	57.900,00

